

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1824/2533

นางสายฝน ดีเลิศ

โจทก์

บริษัท ไทย-เบลเยียม อุตสาหกรรม

จำกัด

จำเลย

นางสายฝน ดีเลิศ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า โจทก์อุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมายว่าหนังสือเตือนของจำเลยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการทำงานของโจทก์ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำของจำเลยนั้น เป็นการให้รับฟังข้อเท็จจริงที่ฝ่าฝืนกับคำพิพากษาของศาลแรงงานกลางเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมาย ถือว่าเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์โจทก์เห็นว่าอุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่าหนังสือเตือนของจำเลยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย การที่โจทก์ยกข้อเท็จจริงเรื่องการทำงานของโจทก์ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่จำเลยกำหนดไว้นั้นเป็นเพียงเหตุผลสนับสนุนอุทธรณ์ของโจทก์เท่านั้น โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 37)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระค่าชดเชย ค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าจ้างวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน รวมเป็นเงิน26,565 บาท พร้อมด้วย

ดอกเบี๋ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่เลิกจ้างจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ และชำระค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงิน 20,700 บาท พร้อมด้วยดอกเบี๋ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่เลิกจ้างจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ และยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 29,33)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 32)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยโดยฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ทำงานได้ผลงานต่ำกว่ามาตรฐานที่จำเลยกำหนดไว้ และยังปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของจำเลยด้วย จำเลยได้ตักเตือนโจทก์เป็นหนังสือ 2 ครั้งแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 และ 4 แต่โจทก์ก็ไม่ปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้น จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์ทำงานได้ผลงานเกินกว่ามาตรฐานที่จำเลยกำหนดและเคยได้รับโบนัสด้วย ฉะนั้นคำเตือนของจำเลยที่ว่าโจทก์ทำงานต่ำกว่ามาตรฐานจึงเป็นคำเตือนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อุทธรณ์ดังกล่าวเป็นการอุทธรณ์โต้เถียงข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานกลางและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยโดยฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ทำงานได้ผลงานต่ำกว่ามาตรฐานที่จำเลยกำหนดไว้ และยังปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของจำเลยด้วย จำเลยได้ตักเตือนโจทก์เป็นหนังสือ 2 ครั้งแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 และ 4 แต่โจทก์ก็ไม่ปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้น จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์ทำงานได้ผลงานเกินกว่ามาตรฐานที่จำเลยกำหนดและเคยได้รับโบนัสด้วย ฉะนั้นคำเตือนของจำเลยที่ว่าโจทก์ทำงานต่ำกว่ามาตรฐานจึงเป็นคำเตือนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อุทธรณ์ดังกล่าวเป็นการอุทธรณ์โต้เถียงข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานกลางและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อัมพร เดชศิริ-เคียง บุญเพิ่ม-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ